

المادة	القانون الجنائي (القسم العام)	كود المقرر	٢٢٤
الفرقة	الثالثة	الرمز	ماعتان
البرنامج	شريعة وقانون (عربي وانجليزي)	التاريخ	٢٠٢٢/١/١٥ م
القسم	القانون العام	عدد ورقات الامتلاء	٢
	امتحان الفصل	درجة الامتحان	١٠٠
		الامتحان للعام الجامعي	٢٠٢٢/٢٠٢١ م



كلية الشريعة والقانون بالقاهرة



جامعة أسيوط

سؤال الأول : ظلل الدائرة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة والمثلثة (ب) إذا كانت العبارة خاطئة (٦٠ درجة، درجتان لكل نقطة).

الجرائم الجنائية محددة على سجل الجرم في حين أن الجرائم المدنية غير محددة.

الجزاء الجنائي يتمثل في صورة العقوبة أو التعويض.

تمثل الركن المعنوي للجريمة في الإرادة الأتمة التي يشترط بها تحقق شرط العقاب واقعة مستقلة عن السلوك الإجرامي.

يجنات هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.

تبر الجريمة سياسية وفقا للمعيار الموضوعي إذا كان الغرض منها سياسية.

جرائم العسكرية المختلطة هي المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الأحكام العسكرية.

قرارات بقانون التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة مجلس النواب مصدر مباشر لقانون العقوبات.

نرف دور مهم في تكملة النصوص الجنائية بما لا يتعارض مع مبدأ الشرعية.

لتفسير التشريع هو التفسير الذي يباشره القضاة بمناسبة تطبيق القواعد الجنائية على الوقائع المعروضة أمامهم.

ماتع من القياس في مجال الإباحة وموانع العقاب.

طبق قانون العقوبات المصري في حالة النشاط الإجرامي في مصر وتحقق النتيجة الإجرامية في الخارج.

نضع لأحكام قانون العقوبات المصري من يعرض وهو في مصر على جريمة وقعت بكل عناصرها في الخارج.

تناع المسؤولية لا ينفي عن الفعل صفة الجريمة.

رتب على الإباحة إسقاط وصف التجريم.

ريان القانون الأصلح للمتهم لا يتوقف على نشره في الجريدة الرسمية.

نلظ في الإباحة لا يساوي الإباحة.

بوت المصلحة المشروعة يغني عن ثبوت الحق.

فني عن رضاء المريض بالعلاج ورضاء وليه أو المكلف بالإشراف عليه.

أوجود للدفاع الشرعي في مواجهة من يتمتع بهدروالولي مخفف للعقاب.

مستفيد الفاعل من أسباب الإباحة متى توافرت شروطها ولو كان الفاعل مجهول ذلك.

نلعدة شخصية العقوبة نتيجة حتمية لقاعدة شخصية المسؤولية.

لعد الأدنى لعقوبة الغرامة في الجنع والمغالفات هو عليه واحد فقط.

في حالة إبدال الإكراه البدني بالعمل لصالح إحدى الجهات العامة يرى ذمة المحكوم عليه من كل المبالغ المحكوم بها عليه.

لعقوبات التبعية تلحق كل شخص محكوم عليه في جنابة أو جنحة.

لمصادرة كعقوبة لا تكون إلا عقوبة تكميلية ولا يمكن أن تكون أصلية أو تبعية.

نطبق الظروف القضائية في الجنات فقط.

نرتب على العود البسيط وجوب تشديد العقوبة.

نقوبة السجن تجب عقوبة الحبس.

نابة المحكوم عليه أثناء نظر الدعوى يمنع من الحكم بالمصادرة.

نظر غلله

المسؤول الثاني: ظلل الدائرة التي ترمز إلى الإجابة الصحيحة من الإجابات التالية: (٤٠ درجة لكل نقطة درجتان).

٣. يقوم التقسيم الثلاثي للجرائم على أساس (أ) جسامه الجريمة (ب) جسامه العقوبة (ج) لا شيء من ذلك.
٣. اللوائح هي قواعد قانونية عامة مجردة تصير من (أ) السلطة التشريعية (ب) أجهزة الدولة التنفيذية (ج) كل ما سبق.
٣. تعتبر قواعد الشريعة الإسلامية في مجال التجريم (أ) مصدرا مباشرا لقانون العقوبات (ب) مصدرا غير مباشر (ج) لا شيء مما سبق.
٣. التفسير التشريعي للنص الجنائي (أ) له قوة ملزمة ذات أثر فوري (ب) له قوة ملزمة ذات أثر رجعي (ج) ليست له صفة الإلزام.
٣. القياس على النص الجنائي غير جائز (أ) في مجال الإبادة (ب) في مجال التجريم (ج) في مجال التجريم أو الإبادة.
٣. يجوز الدفاع الشرعي (أ) عن كل جرائم النفس والمال (ب) عن كل جرائم النفس وبعض جرائم المال (ج) في كل الجرائم.
٣. من شروط تطبيق القانون الأصلح للمتهم (أ) عدم صدور حكم نهائي (ب) عدم صدور حكم بات (ج) لا شيء من ذلك.
٣. يباح التدخل الطبي في حالة انتشار الأوبئة (أ) بناء على استعمال الطبيب (ب) بناء على أداء الواجب (ج) بناء على إرادة المريض.
٢. حلول الخطر في الدفاع الشرعي معناه (أ) أن الجريمة قد وقعت (ب) أن الجريمة مستتعة في المستقبل (ج) أن الجريمة في مجرى تنفيذها أو هي وشيكة الوقوع.
٤. تجاوز حدود الدفاع الشرعي أمر يتعلق بـ (أ) اختلال شرط اللزوم (ب) اختلال شرط التناسب (ج) لا شيء من ذلك.
٤. من شروط الإفراج الشرطي أن يكون المحكوم عليه قد أمضى في المؤسسة العقابية (أ) ثلاثة أرباع مدة العقوبة (ب) ثلثي مدة العقوبة (ج) نصف مدة العقوبة.
٤. يتحول الإفراج الشرطي إلى إفراج نهائي (أ) بعد ثلاث سنوات من الإفراج (ب) بعد أربع سنوات من الإفراج (ج) بعد انتهاء المدة المشترطة من العقوبة.
١. يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها (أ) سنة فأكثر (ب) سنتين فأكثر (ج) ثلاث سنوات.
١. العزل من الوظيفة العامة في حالة الحكم بعقوبة جنائية يعد (أ) عقوبة أصلية (ب) عقوبة تبعية (ج) عقوبة تكميلية.
١. يمتد تأثير الأعذار القانونية المخففة إلى (أ) العقوبة الأصلية فقط (ب) العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية المرتبطة بها (ج) العقوبات التكميلية.
١. يحقق العود إلى ارتكاب الجريمة (أ) بارتكاب جريمة أو أكثر بعد الحكم البات في جريمة سابقة (ب) بارتكاب جريمة أو أكثر بعد الحكم النهائي في جريمة سابقة (ج) بارتكاب جريمة أو أكثر قبل أي حكم بات.
١. يتعدد نطاق العود المتكرر بارتكاب (أ) جرائم يدفع إليها الطمع في مال الغير (ب) جرائم الغرض منها إتلاف مال الغير (ج) جرائم يدفع إليها الطمع في مال الغير أو إتلاف مال الغير.
١. إذا ارتكب الشخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب ألا تزيد مدة السجن المشدد عن (أ) ١٥ سنة (ب) عشرين سنة (ج) ٢٥ سنة.
١. تجب عقوبة السجن المشدد بمقدار مدتها (أ) عشوية السجن المشدد (ب) عقوبة السجن فقط (ج) عقوبة السجن والحبس.
١. يتقدم الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنائيات في جنائية بالإدانة (أ) بمدد تقادم الدعوى الجنائية (ب) بمدد تقادم العقوبة (ج) لا يتقدم.

انتهت الأسئلة مع الدعاء بالتوفيق

دكتور/ مرسي عباس أحمد

(٢/٢ نموذج ج)

 كلية الشريعة والقانون بالقاهرة	ساعات الزمن الفرقة المادة	فانون جنائي عام الثانية الفرقة المادة	٢٠٢١/٦/١٣ م درجة الامتحان درجة (١٠٠)	 جامعة أسيوط
			امتحان الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م	

نموذج (ج)

السؤال الأول: بين العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة من العبارات الآتية، مع تظليل الاختيار واحد فقط منهما في ورقة اجابتك. درجة السؤال (٥٠ درجة)، درجتان لكل نقطة:

١. لا يمكن اعتبار القانون الأجنبي مصدراً لقواعد قانون العقوبات الوطني.
٢. التفسير الفقهي للنصوص الجنائية مصدر ملزم ووريث الاختلاف.
٣. لا مانع من القياس في أسباب الإباحة وموانع المسؤولية والعقاب.
٤. يطبق القانون المصري وفقاً لمبدأ الإقليمية إذا أقدم الجاني وهو في مصر على المباشرة في جريمة وقعت في الخارج. ✓
٥. الحكم الصادر بالبراءة لعدم النص على الفعل وفقاً للقانون الأجنبي يحول دون إعادة محاكمة المتهم في مصر إذا عاد إليها.
٦. صدور الحكم باتى بمنع من استعادة المتهم من القانون الأصلح الذي يجعل الفعل غير معاقب عليه.
٧. شروط العقاب يلزم أن تحيط بها إرادة الجاني أو علمه. ✓
٨. الشرط المفترض سابق على وقوع الجريمة ولا بد منه لوقوعها. ✓
٩. الظروف العينية تتعلق بالركن المعنوي للجريمة. ✓
١٠. الظروف الشخصية تتعلق بالركن المادي للجريمة. ✓
١١. موانع العقاب يقتصر أثرها على من قام لديه المانع دون غيره من الفاعلين. ✓
١٢. إباحة الفعل لا تسقط عنه وصف التجريم. ✓
١٣. موانع المسؤولية الجنائية لا يترتب عليها انقضاء الركن المادي للجريمة. ✓
١٤. موانع العقاب تقتض توافر جميع أركان الجريمة، واستحقاق الجاني للعقاب. ✓
١٥. يستفيد الفاعل من سبب الإباحة ولو كان يجهله. ✓
١٦. الغلط في الإباحة يساوي الإباحة. ✓
١٧. يقتصر أثر الإباحة على الفاعل الأصلي للجريمة دون غيره من المساهمين. ✓
١٨. العود كخلف شخصي مشدد للعقوبة يكون في الجنائيات والجنح دون المخالفات. ✓
١٩. في حالة التعدد الصوري يجب اعتبار الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. ✓
٢٠. إذا تولى المحكوم عليه بعد الحكم النهائي عليه تسقط كل العقوبات المحكوم بها عليه. ✓
٢١. للقاضي الجنائي وقف تنفيذ العقوبة الجنائية في العقوبات السالبة للحرية التي لا تزيد مدتها على سنة، دون غيرها من العقوبات الجنائية الأخرى. ✓
٢٢. شرط العقاب واقعة مستقلة عن السلوك يتطلبها القانون لكي تقوم الجريمة. ✓
٢٣. الجريمة السياسية وفقاً للمعيار الشخصي هي التي يكون الدافع إليها سياسياً. ✓
٢٤. الدستور مصدر غير مباشر لقانون العقوبات. ✓
٢٥. ظروف الجريمة تغير من وصف الجريمة دائماً. ✓

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات الآتية، مع تظليل الاختيار الصحيح فقط في ورقة اجابتك. درجة

السؤال (٥٠ درجة)، درجتان لكل نقطة:

٢٦. التدخل الطبي بدون رضا المريض (أ) لا يجوز إطلاقاً (ب) يجوز في حالة الضرورة وأداء الواجب (ج) يجوز في كل حال.
٢٧. يترتب على العود البسيط (أ) جواز تشديد العقوبة (ب) وجوب تشديد العقوبة (ج) لا يترتب عليه شيء.
٢٨. يشترط للإفراج الشرطي عن المحكوم عليه أن يكون قد أمضى (أ) ثلاثة أرباع المدة (ب) ثلثي مدة العقوبة (ج) نصف مدة العقوبة.

انظر خلفه

٢٩. يكون وقف تنفيذ العقوبة في (أ) الحبس أقل من سنة (ب) الحبس أقل من سنة أو الغرامة (ج) الغرامة فقط.
٣٠. مدة تقادم عقوبة في الجنحة (أ) سنتان (ب) ثلاث سنوات (ج) خمس سنوات.
٣١. الارتباط الذي لا يقبل التجزئة يترتب عليه استبعاد عقوبة الجريمة الأخف (أ) الأصلية فقط (ب) التكميلية فقط (ج) ال.
- الأصلية والعقوبات التبعية المرتبطة بها.
٣٢. يتحقق التعدد الصوري للجرائم بـ (أ) تعدد النتائج فقط (ب) تعدد الأفعال (ج) تعدد الأوصاف.
٣٣. يترتب على التعدد المادي للجرائم في القانون المصري (أ) تطبيق العقوبة الأشد دائمًا (ب) تعدد العقوبات بتعدد الجرائم.
٣٤. تعدد العقوبات بتعدد الجرائم مع وضع قيود على هذا التعدد.
- (ج) تعدد العقوبات بتعدد الجرائم مع وضع قيود على هذا التعدد.
٣٥. من حكم عليه بعقوبة جنائية فهو عائد إذا ارتكب جريمة أخرى خلال (أ) خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم (ب) خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة (ج) في أي وقت.
٣٦. مدة التقادم في عقوبة الإعدام هي (أ) ١٠ سنوات (ب) ٢٠ سنة (ج) ٢٠ سنة.
٣٧. استبعاد الحق يفترض (أ) ثبوت الحق (ب) ثبوت الجريمة فقط (ج) المصلحة المشروعة فقط.
٣٨. التدخل الطبي بدون رضا المريض في حالة الخطر الذي يهدد حياة المريض يستند إلى: (أ) استعمال الحق (ب) أداء الواجب (ج) حالة الضرورة.
٣٩. يسأل الطبيب عن الخطأ الذي يصيب المجني عليه بضرب في حالة: (أ) الخطأ الفني فقط (ب) الخطأ المادي فقط (ج) الخطأ المادي.
٤٠. القانون الجنائي يعطي الحق من (أ) المساس به (ب) العدوان عليه (ج) المساس به أو العدوان عليه.
٤١. رضا المجني عليه يبيح الجرائم التي تنال بالاعتداء (أ) حقًا شخصيًا يجوز التصرف فيه (ب) حقًا شخصيًا ولو تعلقت به مصلحة اجتماعية (ج) لا يبيح الاعتداء على أي حق.
٤٢. الخطر الذي يبيح استخدام حق الدفاع الشرعي هو: (أ) الخطر الجسيم فقط (ب) الخطر الجسيم وغيره (ج) الخطر البسيط.
٤٣. يلزم في الخطر الذي يبيح الدفاع الشرعي أن يكون ناشئًا عن (أ) فعل متعمد (ب) فعل خاطئ (ج) فعل متعمد أو خاطئ.
٤٤. يجوز استخدام حق الدفاع الشرعي في مواجهة (أ) الأفعال غير المشروعة فقط (ب) الأفعال المشروعة فقط (ج) الأفعال المشروعة وغير المشروعة.
٤٥. الخطر الذي يبيح الدفاع الشرعي هو (أ) الخطر الذي وقع وانتهى (ب) الخطر الحال (ج) الخطر المستقبلي.
٤٦. تجاوز حدود الدفاع الشرعي بحسن نية (أ) يبيح فعل المدافع (ب) لا يبيح فعل المدافع (ج) يبرر تخفيف العقوبة فقط.
٤٧. سرعان القانون الأصلح للمتهم يتوقف على: (أ) نشره بالجريدة الرسمية (ب) مجرد صدوره (ج) بعد مضي مدة معينة من تاريخ نشره.
٤٨. بعد مكانًا لارتكاب الجريمة في الشروع (أ) المكان الذي تم التحضير فيه للجريمة (ب) المكان الذي كان ينوي الجاني تخفيف النتيجة فيه (ج) المكان الذي ارتكب فيه الجاني الجريمة.
٤٩. تطبيق قانون العقوبات المصري على المصري الذي يرتكب جريمة في الخارج يتطلب أن يكون الفعل: (أ) معاقبًا عليه في مصر (ب) جنابة أو جنحة في مصر (ج) جنحة أو مخالفة في مصر.
٥٠. الغلط في الإباحة يتعلق (أ) بالركن المادي للجريمة (ب) بالركن المعنوي (ج) بالوقائع.

انتهت الأسئلة

د/ مرسى عباس أحمد

مذكرة امتحانات - الفرقة الثانية - قانون

٩

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المرحلة : الإجازة العالية
الشعبة : شريعة وقانون
الفرقة : الثانية

المادة : القانون الجنائي (القسم العام)
الزمن : ثلاث ساعات
نوع الامتحان : نهاية الفصل الثاني

العام الجامعي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

القسم الأول : الجريمة

أولاً : أجب عن السؤال الآتي :

اتفق من مع ص على قتل مع لقاء مينغ من المال، وأعطاه بندقية لتنفيذ الجريمة محل الاتفاق، وعندما قرر من تنفيذ الجريمة، رأى لأسباب قدرها ألا يستعمل البندقية، وإنما يستعمل مسدساً، وكمن لـ مع في طريق عودته لمنزله، وعندما اقترب منه أطلق عليه عياراً نارياً، ولكنه لم يصبه وإنما أصاب شخصاً آخر يدعى متصانف مروه في نفس اللحظة فأرداه قتيلاً.
وضح بالأسانيد القانونية مدى مسؤولية كل من س، ص عن قتل ع وهل تتأثر مسؤولية س إذا عمل عن مساهمته مع ص قبل بدء الأخير في تنفيذ الجريمة؟

ثانياً : أجب عن أحد السؤالين الآتيين :

س ١ : اكتب فيما يلي :

- أ- القيود التي ترد على حق الشخص في الدفاع الشرعي.
- ب- الاضطراب النفسي أو العقلي باعتباره من موانع المسؤولية الجنائية.

س ٢ : على ضوء دراستك وضح ما يلي :

- أ- المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية.
- ب- الاتفاق الجنائي باعتباره أحد وسائل الاشتراك في الجريمة والفرق بينه وبين التوافق.

القسم الثاني : العقوبة والتدابير الاحترازية

أجب عن سؤال واحد مما يأتي : (٣٤ درجة)

- س ١ : عرف المصادرة، ثم وضح الطبيعة القانونية لها.
- س ٢ : اكتب عن العفو عن العقوبة موضحاً خصائصه، ونطاقه، وشروطه.

انتهت الأسئلة

مذكرة امتحانات - الفرقة الثانية - قانون

شعارنا
ببذكرة... واحنا معاهم

المادة : القانون الجنائي (القسم الأول)
الزمن : ثلاث ساعات
نوع الامتحان : نهاية الفصل الثاني

العام الجامعي ٢٠١٨

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المرحلة : الإجازة العالية
الشعبة : شريعة وقانون
الفرقة : الثانية

القسم الأول

استعن بالله تعالى ثم أجب عن ثلاثة أسئلة فقط مما يأتي على أن يكون الأول من بينها

- س ١:- (أ) اذكر أوجه التمييز بين أسباب الإباحة ومزالع العقاب (١٢ درجة)
(ب) وضح شروط مسئولية الشريك عن الجريمة المحتملة (٣ درجات)
س ٢:- (أ) اذكر أوجه التمييز بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية (١٠ درجات)
(ب) بين مدى صحة العبارتين التاليتين مع التعليل: (١٠ درجات)
- يعتبر القانون الجديد أصح للمتهم إذا أضاف ركناً جديداً للجريمة.
- لا يتمتع أفراد القوات المسلحة الأجنبية المرابطين على إقليم الدولة بحصانة تحول دون خضوعهم لقضاء الدولة.
س ٣:- (أ) للتمييز بين المساهمة الأصلية والتبعية أهمية، اذكر ثلاثة منها. (١٠ درجات)
(ب) بين مدى صحة العبارتين التاليتين مع التعليل: (١٠ درجات)
- يعتبر القانون الجديد أصح للمتهم إذا ألغى أحد الظروف المشددة.
- لا يجوز الدفاع الشرعي ضد الأشخاص الذين يتمتعون بحصانة دبلوماسية.
س ٤:- (أ) وضح موقف المقنن العقابي من مرحلة التحضير للجريمة.
(ب) بين مدى صحة العبارتين التاليتين مع التعليل: (١٠ درجات)
- يقتضي مبدأ عينة النص الجنائي سريان قانون العقوبات الوطني على الجرائم التي ترتكب داخل وخارج الإقليم.
- يعني مبدأ الشخصية سريان قانون العقوبات الوطني على الجرائم التي يرتكبها مواطن دولة وهم خارج إقليمها.

القسم الثاني

أجب عن سؤالين فقط مما يلي:

- س ١:- يتم تأجيل تنفيذ العقوبة المالية للحرية جوازي في ثلاث حالات ناقش هذه الحالات. (١٧ درجة)
س ٢:- عرف عقوبة "الغرامة" موضحاً مزاياها فقط. (١٧ درجة)
س ٣:- يتطلب الشرع شروطاً تتعلق بالجاني لتطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة. وضح ذلك. (١٧ درجة)
س ٤:- ذهب غالية الفقهاء إلى رفض الجمع بين العقوبة والتفسير الاحترازي بالنسبة لمجرم واحد، وضح لنا الرأي مع بيان ما استند إليه من أدلة.

انتهت الأسئلة

مذكرة امتحانات - الفرقة الثانية - قانون

شعارنا بعد
العلم
والخفا محقق
أكبر

جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

المرحلة : الإجازة العالية

الشعبة : شريعة وقانون

الفرقة : ١ الثانية

المادة : القانون الجنائي (القسم العام)

الزمن : ثلاث ساعات

نوع الامتحان : نهاية الفصل الثاني

العام الجامعي ٢٠١٧

أولاً: أجب عن السؤال الآتي:-

بينما كان أحد طلاب كلية الشريعة والقانون يقيم بالنزول من الأتوبيس أمام الكلية بالدراسة في أول إبريل سنة ٢٠١٧م شعر بيد أجنبية تعيث بجيبه فامسك بها، فإذا هي يد شخص يدعى (أ) فاقطاعه بمساعدة بعض زملائه إلى قسم الجمالية، والذي أحاله إلى النيابة العامة، فأحلتته إلى المحكمة بتهمة الشروع في السرقة وثبتت الجريمة في حق (أ) وبالبحث في صحيفة سوابقه، اتضح منها سبق ارتكابه لعدة جرائم وحكم عليه بالعقوبات التالية ونفذت فيه فور صدورها وهي:

١- الحبس ثلاث سنوات في جنابة سرقة في ٢٠٠٨/١١/٥

٢- الحبس سنة في جنحة نصب في ٢٠١٢/١٢/٢٥

٣- سنة تحت مراقبة الشرطة في جنحة اشتباه في ٢٠١٥/٤/٢٠

٤- مائتي جنيه غرامة في جنحة خيانة أمانة في ٢٠١٦/٦/١٩

فهل يعد (أ) عائداً أم لا؟ وما نوع عوده إن وجد؟ وما هي أقصى عقوبة يملك القاضي أن يحكم بها عليه؟

ثانياً: أجب عن أحد السؤالين الآتيين:-

س ١: على ضوء دراستك وضح ما يلي:-

أ- ماهية الدفاع الشرعي. وما هي الشروط الواجب توافرها في رد الاعتداء.

ب- ماهية الإفراج الشرطي وشروطه والآثار المترتبة عليه.

س ٢: أ- صغر السن باعتباره أحد موانع المسؤولية الجنائية.

ب- الفاعل المعنوي.

انتهت الأسئلة

مذكرة امتحانات. الفرقة الثانية. قانون

بمعارنا بعد
بمذاكره... واحدا معاهم

المادة : القانون الجنائي (القسم العام)
الزمن : ثلاث ساعات
نوع الامتحان : نهاية الفصل الثاني

العام الجامعي ٢٠١٦

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المرحلة : الإجازة العالية
الشعبة : شريعة وقانون
الفرقة : الثانية

القسم الأول

أولاً : أجب عن سؤالين فقط مما يأتي :

- س١ : تكلم عن (مبدأ الشرعية) من حيث ملولها، وأهميتها، ومبرراته، وأوجه النقد التي وجهت إليه، ثم تكلم عن مبدأ الشرعية في القانون المصري.
- س٢ : يشترط القانون حوار الدفاع الشرعي شروطاً في رد الاعتداء. اشرح ذلك.
- س٣ : تكلم عن علاقة السببية كعنصر من عناصر الركن المادي للجريمة بالتفصيل المناسب.
- س٤ : عرف الشروع، وبين أركانه بالتفصيل المناسب.

القسم الثاني

استعن بالله تعالى ثم أجب عن سؤالين فقط على أن يكون الأول منهما:

- س١ : أحيل (أ) إلى المحاكمة في ٢٠١٦/١/١ م لارتكابه جريمة سرقة، ثبت من خلال صحيفة حالة الجنائية أنه سبق الحكم عليه في جريمة سرقة بالحبس مدة ستة أشهر في ٢٠١٤/١/١٥ م فهل يعد (أ) متناً أولاً؟ وما نوع العود؟ وما الأثر القانوني المترتب على ذلك؟
- س٢ : أ- أذكر إجمالاً الفرق بين الأعدار القانونية المخففة والأعدار المعفية من العقاب.
ب- بين مدى صحة العبارات التالية مع التوجيه (بعد نقل العبارة إلى ورقة الإجابة):
- الأحكام الغيابية الصادرة بالغرامة واجبة التنفيذ.
- التقادم المسقط للدعوى يفترض صدور حكم بات.
- يجوز العفو عن العقوبة المحكوم بها غيابياً في مواد الجنع.
س٣ : أ- أذكر إجمالاً تأثير الارتباط الذي لا يقبل التجزئة على قواعد الإجراءات الجنائية.
ب- بين مدى صحة العبارات التالية مع التوجيه (بعد نقل العبارة إلى ورقة الإجابة):
- يكفي أغلبية أعضاء محكمة الجنايات للحكم بعقوبة الإعدام.
- إذا عفي عن المحكوم عليه بالسجن المؤبد يجوز وضعه تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنوات.
- لا يترتب على تطيق العقوبات الأصلية المقررة للجريمة الأشد في حالة التعدد المادي استبعاد العقوبة التكميلية المقررة للجريمة الأخرى.

انتهت الأسئلة

التواصل زوروا موقعنا [مركز تبارك للخدمات التعليمية]
وجروب : [سنتر تبارك (راسي) طلبة جامعة الأزهر]

العنوان : عطفة الجزار - أمام
الباب الخلفي لجامعة الأزهر بنين
بالحسين - بجوار الحارة